مَنْظُوْمَـةُ

صِنَاْعَةِ صَرْحِ الْفَقَيْـه

نظـم

مصطفى شيخ إبراهيم طاهر

نسخة أولية

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدّمة

الحمد للّه العظيم الشاْنِ   الرافعِ المهيمِن الرحمنِ
الآمرِ المعروف بالإحسانِ   وشارع الأحكام للإنسان
وأفضلُ الصلاة والسلام   على النبيّ المنتقَى التِّهامي
وآله وصحبه الأنجادِ   والسّالكين سُبُل الأمجادِ
وبعدُ ذي منظومةٌ مختصَرَهْ   أبياتُها ضِعف العشرينِ مُشْهَره
تحوِي من الفنونِ ما يُستحسنُ   لماهرٍ في الفقه لا يُستهجنُ
حتى يُعَدَّ علمُه معتبراْ   ولا يُسيء ظنَّ من قد نَظراْ
سميتُها صَرْحَ الفقيه المعتلِي   شبيهَ قصرٍ بارزٍ للمجتلِي
تكميلُ هذا القصر بالمراحلِ   أوّلُها التأسيسُ بالمعاقل
ورفْعُ سقْفٍ تالياً للأوّلِ   كذاك سُوْرٌ حولَ قصْرٍ اجْعَلِ
من بعد سُوْرٍ قلعةُ المخارج   لمِنع ذا من العدوّ الخارجي

الصناعة الأولى: تأسيس الصرح وتشييده

واعلم بأنّ الفقه ذو أغصانِ   انحصَرت بعشْرةٍ أفنانِ
أوّلُها معرفةُ الأحكامِ   ذي الجمعِ والتَيْسيرِ والإحكامِ

منصوصةً تكونُ أو مستنبَطَهْ   عن مأخذٍ معتبرٍ فليُنْتَبَهْ
وكُتْب هذا النوعِ ممّا اشتهَراْ   بين الأقوام سائراً ما انحصَراْ
والجمعَ والفرقَ كذاك أضفِ   للأوّل إذ فارقٌ لم ينتفي
ثالثُها البناءُ للمسائلِ   إذا التقَت في المأخَذ المماثِلِ
وللبناْ سِلْسلةٌ مشتهرَهْ   لصاحب الجمْع الذي قد حرَّرَهْ
مُعظمُها تأتِيْ مِن القولينِ   كما ترى في بحثها الوجهينِ
ورابعُ الأفنان قلْ مُطارَحَهْ   تُنقِّحُ الأذهانَ في المناظرَهْ
الخامسُ المعروفُ بالمُغالَطَهْ   والسادسُ الموسومُ بالممتَحَنَهْ
والسابعُ المعْنِيُّ بالألغازِ   لِشَحْدِ ذهنٍ قيل بالجوازِ
للإسنويْ مصنَفٌ مشتهَرُ   والجَعْبُريْ كذا له المعتبَرُ
الخامسُ والسادسُ معْ سابعِ   تَنْدرجُ في ضمنِ قِسمٍ واسعِ
الثامنُ المعرَّفُ بالحِيَلِ   وبالمخَارج لدى المعتقَلِ
للصيرفيِّ الشافعيِّ المِلْهَبِ   مُؤلَّف معتمَد في المذهبِ
والحنفيُّ حاز في ذا البابِ   حيازةَ السبْقِ بلا ارتيابِ
معرفةُ الأفراد رقمُ التاسعِ   يُعرَفُ ذا من طبقات الشافعيْ
حِفْظُ القواعدِ مع الضّوابطِ   آخِرُ عشْرةٍ لدى ابن الناشطِ
ما بَعْدَ أوّلٍ فذا أنفعُها   أعمُّها أكملُها أحسنُها
وينبغي عند ذوي المراتب   تاريخُ فقهٍ شاملَ المذاهب

لكنه لم يشتهر عند السلفْ   وإنما اشتهارُه لدى الخلفْ

الصناعة الثانية: تسقيف الصرح وتكميله

سَقْفُ الفقيه القاضيِ المجتهِدِ   علمُ الأصولِ الحافظِ المستَنِدِ
ألحِقْ بذا تخريجَ أصْلٍ في فَرَعْ   أسرارُ شَرْعٍ مثلُه عِلْمٌ نَفَعْ

الصناعة الثالثة: إحاطة السور بالصرح

سُورُ الفقيه مانعٌ مِن زلَلِ   في اللفظ كالنّحوِ وصرْفٍ عمَلِيْ
أو في المعانيْ كالمعاني الآخَرِ   يتلوه ذا في المرجِعِ المعتبَرِ
أوفي الخلافِ مثلُ علمِ الجَدَلِ   أو في رجالِ المذهبِ كالأشمَلِ
أو في خُلُقِ العالِمِ المعتدِلِ   مُتَّبِعاً هَدْيَ النَّبِيِّ الأمْثَلِ

الصناعة الرابعة: قلعة الصرح

وللفقيهِ قلْعَةٌ يأتَمِنُ   بها عن الأعْداءِ وتَحْتَضِنُ
أعْني الأدلَّةَ التي تُسْتَمَدُ   مثلُ الكتابِ سُنَّةٍ تُستَنَدُ

مَعَ اهتمامٍ بالعُلومِ المِعْنِيهْ   بالمصدرينِ كالأنواعِ العِلميهْ

خاتمة

قد انتهى صَرْحُ الفقيهِ فاعتَنِ   بحفظهِ مِن السُّقوطِ الوَهَنِ
واحْمَدْ لِربِّك الحكيمِ الواليْ   مُصلِّياً على النَّبيْ والآلِ
وصحْبِهِ خَيرُ القُرونِ الماضِيْ   والتَّابعيِّ التَّابعِ والرَّاضيْ

انتهيت من كتابة هذه المنظومة أواخر عشر شهر رمضان المبارك عام ١٤٤٢هـ ، الموافق شهر مايو عام ٢٠٢١م بمدينة بكاسي، جاوى الغربية، إندونيسيا.